OVĚŘENÁ VEŘEJNÁ KOPIE PDF

Tato veřejná kopie byla vytvořena z ověřeného textového přepisu listiny. Nejde o byte-identický originální soubor; obsah je publikován pro veřejnou evidenci a čitelnost.

MĚSTSKÉ STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ V PRAZE

náměstí 14. října 2188/9, 150 00 Praha 5

Mgr. Dušan Dvořák

Edukativní konopná klinika, z.s.

Ospělov 6

798 55 Ludmírov

ID datové schránky: r8u3nhx

Praha 27. 8. 2026

3 KZN 974/2026-100

Podání Mgr. Dušana Dvořáka ze dne 2. 7. 2026 - podnět k výkonu dohledu nad postupem Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 4 ve věci sp. zn. 1 ZN 320/2026 - vyrozumění o výsledku dohledu

Dne 2. 7. 2025 bylo na Městské státní zastupitelství v Praze (dále jen MSZ v Praze), prostřednictvím datové schránky, doručeno podání Mgr. Dušana Dvořáka z téhož dne, které bylo označeno jako: „Žádost o přezkoumání vyřízení podání podle § 16a odst. 7 zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství a současně doplnění podnětu k výkonu dohledu vedeného u Vrchního státního zastupitelství v Praze pod sp. zn. 1 VZN 1678/2026 ve věci vyrozumění Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 4 ze dne 26. června 2026, č.j. 1 ZN 320/2026-11“.

V uvedeném podání podatel v zásadě vyslovuje nesouhlas s postupem státní zástupkyně Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 4 (dále jen OSZ 4) v uvedené věci. Výše uvedené podání bylo vzhledem ke svému obsahu posouzeno jako podnět k vykonání dohledu nad postupem nižšího státního zastupitelství podle § 12d odst. 1 zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, konkrétně nad činností OSZ 4 ve věci vedené pod spisovou značkou 1 ZN 320/2026.

Dohled podle § 12d odst. 1 zákona o státním zastupitelství je vnitřním kontrolním mechanismem soustavy státního zastupitelství. Jeho účelem je prověřit postup nejblíže nižšího státního zastupitelství, zejména zda byly v konkrétní věci dodrženy a správně aplikovány právní předpisy, pokyny obecné povahy nejvyššího státního zástupce a případné závazné pokyny.

Dohled však není prostředkem k abstraktnímu přezkoumávání správnosti soudních rozhodnutí, k nahrazování opravných prostředků v jednotlivých trestních řízeních, k přezkumu vyřízení žádostí podle zákona č. 106/1999 Sb., a ani k obecné revizi odborných metod používaných znaleckými pracovišti. Předmětem dohledu v této věci bylo, zda OSZ 4 řádně posoudilo tu část podání ze dne 27. 5. 2026, která mu byla postoupena k vyřízení, a zda oprávněně uzavřelo, že z ní nevyplývají skutečnosti důvodně nasvědčující spáchání trestného činu osobami z okruhu státního zastupitelství.

K posouzení podnětu byl státnímu zástupci MSZ v Praze k dispozici obsah všeobecného spisu OSZ 4, sp. zn. 1 ZN 320/2026, na jehož podkladě byl dosavadní postup nižšího státního zastupitelství komplexně přezkoumán.

Z obsahu předloženého spisu bylo ověřeno, že OSZ 4 nebylo postoupeno celé široce pojaté podání k souhrnnému posouzení činnosti policie, soudů, ministerstev a soustavy státního zastupitelství. Postoupena mu byla podle § 16a odst. 3 zákona o státním zastupitelství pouze část vztahující se k dosud neustanoveným osobám ze státního zastupitelství, zejména k osobám spojovaným s Vrchním státním zastupitelstvím v Praze a k JUDr. Lence Bradáčové, Ph.D., a dále tvrzení o dlouhodobé nečinnosti a formalistickém vyřizování podání v tomto rozsahu.

Postoupení části podání příslušnému státnímu zastupitelství nepředstavovalo předběžný závěr, že tato část obsahuje skutečnosti důvodně nasvědčující spáchání trestného činu. Šlo výlučně o procesní určení orgánu příslušného k jejímu obsahovému posouzení. Rovněž nebylo zjištěno, že by OSZ 4 nepřípustně zúžilo přezkum pouze na jednu osobu. Pro rozhodný závěr bylo určující, že vůči žádné konkrétní osobě nebyl popsán individualizovaný skutek naplňující znaky trestného činu.

Podle § 59 odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., trestního řádu, se podání posuzuje podle obsahu, i když je nesprávně označeno. Samotné označení podání jako trestního oznámení tedy nezakládá povinnost zahájit úkony trestního řízení. Podle § 158 odst. 3 trestního řádu sepíše policejní orgán záznam o zahájení úkonů trestního řízení tehdy, jsou-li zjištěny skutečnosti důvodně nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin.

MSZ v Praze dále odkázalo na komentářovou literaturu a rozhodovací praxi Ústavního soudu, mimo jiné na usnesení IV. ÚS 537/02, III. ÚS 221/08, I. ÚS 3135/08 a III. ÚS 1168/23, a zabývalo se tvrzeními o trestných činech podle § 329 a § 330 trestního zákoníku.

Podle MSZ nestačí tvrdit obecnou nesprávnost postupu, institucionální vědomost nebo dlouhodobý nesouhlas orgánu s argumentací podatele. Musí být uvedeny skutečnosti nasvědčující naplnění všech znaků konkrétní skutkové podstaty, včetně subjektivní stránky.

MSZ v Praze uvedlo, že v původním podání ani v podnětu k výkonu dohledu není identifikováno, která konkrétní osoba z Vrchního státního zastupitelství v Praze či jiné části soustavy státního zastupitelství měla kdy, v jaké věci a jakým úkonem vykonat pravomoc v rozporu s konkrétním právním předpisem, překročit pravomoc nebo nesplnit konkrétní povinnost. Podle MSZ není popsána škoda, jiná závažná újma či neoprávněný prospěch, k jejichž způsobení nebo opatření by směřoval úmysl konkrétní osoby, ani konkrétní důležitý úkol, který by byl z hrubé nedbalosti zmařen nebo podstatně ztížen.

K jednotlivým námitkám MSZ uvedlo, že skutečnost, že podatel v minulosti adresoval různým orgánům a vedoucím státním zástupcům podání týkající se metodiky měření THC, práva Evropské unie nebo následků jednotlivých trestních řízení, může dokládat doručení určité argumentace, sama o sobě však podle MSZ nedokládá trestněprávně relevantní jednání.

MSZ dále uvedlo, že námitky týkající se reprezentativního vzorku, dekarboxylace THCA, metod GC/FID, nejistoty měření, notifikace technických předpisů či povinnosti položit předběžnou otázku mohou být právně nebo odborně významné v jednotlivém řízení, v němž je výsledek analýzy důkazem, jejich správnost se však podle MSZ přezkoumává procesními prostředky v příslušném trestním řízení, prostřednictvím znaleckého dokazování a opravných prostředků, případně v řízeních podle informačního zákona.

MSZ v Praze rovněž uvedlo, že státní zastupitelství není v rámci vyřizování trestního oznámení ani v rámci dohledu podle § 12d zákona o státním zastupitelství oprávněno přezkoumávat pravomocná soudní rozhodnutí.

Část námitek se podle MSZ týkala postupů policejních útvarů, odpovědí označených spisovými značkami PPR nebo NCOZ a vyřizování žádostí podle zákona č. 106/1999 Sb.; tyto otázky nebyly součástí věci postoupené OSZ 4. Ve vztahu k tvrzené újmě na zdraví a úmrtí MSZ uvedlo, že ani tento okruh neodůvodňuje závěr o pochybení OSZ 4; ve vztahu ke konkrétněji označené věci Edukativní konopné kliniky a řízení u Obvodního soudu pro Prahu 3 nebyla dána místní příslušnost OSZ 4 a ve

vztahu k jiným tvrzeným případům nebylo podle MSZ podání konkretizováno natolik, aby bylo možno určit skutek, pachatele, povinnost, příčinnou souvislost a zavinění.

Pokud tedy státní zástupkyně OSZ 4 po přezkoumání podání Mgr. Dušana Dvořáka ze dne 27. 5. 2026 dospěla k závěru, že toto neobsahuje skutečnosti, na jejichž podkladě lze učinit závěr o podezření ze spáchání trestného činu, nebyla podle MSZ povinna je předávat policejnímu orgánu a rovněž nebyla povinna věc odkládat nebo vyřizovat postupem podle § 159a trestního řádu.

Po přezkoumání spisového materiálu nebylo zjištěno, že by OSZ 4 změnilo předmět postoupené věci, pominulo skutečnost rozhodnou pro posouzení možné trestní odpovědnosti nebo postupovalo v rozporu s právními předpisy. Jeho závěr, že postoupená část podání neobsahuje konkrétní a přezkoumatelné skutečnosti důvodně nasvědčující spáchání trestného činu podle § 329, § 330 nebo jiného ustanovení trestního zákoníku, je podle MSZ správný.

Z uvedených důvodů podnět Mgr. Dušana Dvořáka k výkonu dohledu odkládám jako nedůvodný. V postupu OSZ 4 ve věci sp. zn. 1 ZN 320/2026 nebylo zjištěno pochybení, k jehož nápravě by bylo třeba využít oprávnění vyššího státního zastupitelství podle § 12d zákona o státním zastupitelství.

Uvedené stanovisko považujte ze strany Městského státního zastupitelství v Praze za konečné vyřízení věci.

Současně přijměte poučení podle § 1 odst. 4 vyhl. MS ČR č. 23/1994 Sb. o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění pozdějších předpisů, že další obsahově shodné podněty již nebudou přezkoumávány a podatel nebude o jejich přijetí vyrozumíván.

JUDr. Luboš Pětník v.r.

státní zástupce

Za správnost: Jehličková V.